15. tétel: A modern demokráciák 17-18. századi gyökerei (angol alkotmányos monarchia, az USA alkotmánya)

Az angol alkotmányos monarchia

Előzmények:
Az alkotmányos monarchia Angliában jött létre először a XVII. században. Angliában alakult ki a **kapitalizmus** is a XVI. században. A mezőgazdaság és az ipar **tőkés átalakulása** után a **politikai rendszer is átalakulást indukált**. Angliában ugyanis **abszolutizmus** volt: Stuart **I. Jakab** (1603-1625) **1611-től nem hívta össze a parlamentet**, kegyencével, Buckingham herceggel kormányzott.
I. Károly (1625-49) folytatta apja abszolutizmusát, de 1628-ban össze kellett hívnia a parlamentet, amely az adók megszavazása helyett azonban a **Jogok Kérvényét** (Petition of Rights) állította össze, mire a király ismét feloszlatta.

Parlamenti szakasz (1640-42):
• A királynak ismét adómegszavazásra volt szüksége a **skót felkelés miatt**: 1640. ápr. 13.: **„Rövid" parlament** összehívása, majd feloszlatása.
1640. nov. 3.: **„Hosszú" parlament** összehívása: a király kénytelen volt elfogadni a parlamenti ellenzék, a puritánok (kerekfejűek) követeléseit.
• **Utcai harcok kezdődtek** a kerekfejűek és a gavallérok (királypártiak) között.

Polgárháború (1642-49)

• 1642. jan. 10-én a király Észak-Angliába szökött Londonból, ezzel kitört a polgárháború.
A polgárháború során (1642-1649) a *parlament tábora volt az erősebb,* és főleg a gazdagabb. Ezt támogatták az iparilag fejlett déli, délkeleti országrészek, a virágzó városok, a hajóhad. A király csak a fejletlenebb nyugati és északi területek nemességére, a meggyöngült anglikán egyházra és - felesége révén - némi francia támogatásra számíthatott.
Az abszolutizmus fölszámolása után azonban a *parlament egysége megbomlott. Az újnemességre és a jómódú polgárságra támaszkodó presbiteriánusok* a megegyezést keresték a királlyal. A presbiteriánus hadvezérek vereséget szenvedtek. **1642-ben Edge-hillnél:** a király seregei győztek. A király lovassága és „fehérkabátos" gyalogsága Londont fenyegette.
Ezután **Olivér Cromwell** vezetésével megszervezték a **New Modell Armyt.** A parlament ***independens szárnya*** *így* magához ragadta a kezdeményezést *az új mintájú hadsereg*gel. A katonákat a jómódú parasztokból és kézművesekből toborozták. A fanatikus puritán harcosok jelszava: „**Bízz Istenben és tartsd szárazon a puskaport**!" A harcok egészen 1648-ig elhúzódtak. A skótok először az angol parlament, utóbb a király oldalán küzdöttek (aki ismételten polgárháborút támasztott). A döntő ütközeteket - Marston Moor, Nasbey és Preston mellett Cromwell nagyszerű katonái sorra megnyerték: 1644. júl. 2.: **Marston Moor;** 1645. jún. 14.: **Naseby.**
• A király Skóciába szökött, majd tárgyalásokat kezdett Cromwellel.
A mérsékelt puritán parlamenti képviselők (presbiteriánusok) támogatták a megegyezést, a király mellé akartak állni; a radikálisabb hadsereg (independensek) viszont elutasította. A győzelmek *a presbiteriánusok és independensek ellentétét* tovább élezték. Nehezítette Cromwell helyzetét, hogy egyre erőteljesebben jelentkezett *a levellerek* (egyenlősítők) kistulajdonosi irányzata, amely teljes jogegyenlőséget, és polgári köztársaságot akart. *Cromwell* azonban *összefogott a levellerekkel,* lezárta a hadműveleteket.
Miután a hadsereg 1648-ban **Prestonnál** újra legyőzte a királyi csapatokat, és a győztes forradalmi hadsereggel ***bevonult Londonba*** **(1648**. december 2.).

A királlyal kiegyező 150 *presbiteriánus képviselőt dragonyosok távolították el* a parlamentből, amelyben mindössze 100 independens képviselő maradt**: „csonka parlament”.** A király a hadsereg foglya lett. Ezután a **királyt** bíróság elé állították, és halálra ítélték, majd **1649. jan. 30-án kivégezték.** *Elhárultak az akadályok a tőkés fejlődés, a szabad vállalkozás kibontakozása elől.* Ezért játszódott le Angliában *polgári forradalom.*

Köztársaság (1649-60)

• Anglia a király kivégzése után **köztársaság** lett, amit a Cromwell által vezetett 41 tagú **államtanács** irányított.
Cromwell a leveller katonák zendüléseit letörte, és ***a leveller irányzatot fölszámolta***.
A népi mozgalmak letörése az angol forradalom történetében *a fordulópontot jelenti.* A forradalomban eddig mindig a radikálisabb irányzat (és társadalmi réteg) került hatalomra, szövetségben az alatta állóval. A levellerek mozgalmának elfojtásával a polgári köztársaság támogatóinak száma megfogyatkozott.
A fegyvereket ezután Cromwell az **ír fölkelők ellen** fordította. A háborúban Írország lakossága felére csökkent, a „zöld sziget” nagyobb részét az angol telepesek gyarmatává tette. Skócia is hasonló sorsra jut, bár a helyi vezető réteget ott az angolok nem számolták föl. Miután leverték az írek és a skótok ellenállását, az angol katonai sikerek nyomán ***létrejött Anglia, Skócia és Írország politikai egysége* - a későbbi Nagy-Britannia**. A hatalmi vetélkedésben és a belső nyomással szemben megnőtt a hadsereg szerepe, fejlesztette a hadiflottát is.
- 1651-ben kiadták a „Hajózási törvényeket”, amelyek a holland tengeri kereskedelmi fölényt voltak hivatottak megtörni. Ez „a tenger fuvarosaival” sorozatos tengeri háborúkhoz vezetett. Rövid háború után, 1654-ben Hollandia a törvények betartására kényszerült.
• Az újabb tömegmozgalmak (pl. diggerek - ásók) hatására, Cromwell 1653-ban szétzavarta a döntésképtelennek bélyegzett „csonka, parlamentet”, majd új alkotmányt fogadtatott el, amelyben megkapta az „állam védnöke” - **Lord Protector** címet.
• **Cromwell 1655-től katonai diktatúrát vezetett be, a** parlamentet csak néha hívta össze. 1658-ban Cromwell meghalt, fia Richárd követte, aki azonban hatalmát megtartani nem tudta.

A restauráció (1660-88)
• A hadsereg 1660-ban bevonult Londonba, új parlamentet hívtak össze, amely visszahívta a trónra a Stuartokat (I. Károly fiát).
• **II. Károly (1660-1685)** tervbe vette az abszolutizmus visszaállítását, és kísérletet tett a katolikusok egyenjogúsítására. Válaszul a parlament elfogadta a Test Act-et (1673), amely kizárta a katolikusokat a hivatalviselésből. A király önkényeskedései nyomán született meg a **Habeas Corpus Act,** amely a bíráskodást szabályozta.
• **II. Jakab (1685-88)** folytatta apja politikáját (ő már katolikus vallású volt). II. Károly, és különösen utódja, II. Jakab semmit sem tanultak elődjük végzetéből. A tulajdonviszonyokat ugyan nem merték megbolygatni, de a parlamentet fokozatosan kikapcsolták a kormányzásból. A király 1687-ben teljes vallási türelmet hirdetett, amelyet a parlament és az anglikán egyház is a katolikus hatalomátvétel előkészítéseként értelmezett. **A parlament** ezért **meghívta a trónra** a király protestáns hiten megmaradt lányának, Máriának a férjét, **Orániai Vilmost, Hollandia kormányzóját.**
A dicsőséges forradalom (1688-89)

AZ ANGOL ALKOTMÁNYOS MONARCHIA KIALAKULÁSA

• **Az angol alkotmányos monarchia kialakulását megelőzte az angol polgári forradalom 1640-ben, majd a polgárháború, amely 1642-49. között zajlott. Ezt Cromwell diktatúrája követte, utána 1660-88 között pedig a Stuart-restauráció, melyet az 1688/89-es dicsőséges forradalom** követett.
Orániai Vilmost - aki Stuart Mária férje volt, és Hollandia helytartója - meghívják a trónra. Orániai Vilmos 1688. nov. 5-én seregeivel partra szállt Angliában, és harc nélkül elfoglalhatta a trónt: „**dicsőséges**" vagy „vér nélküli" **forradalom**. II. Jakab Franciaországba szökött. A dicsőséges forradalom zárta le végleg a polgárháborút, a Stuart-abszolutizmus, és ez után alakult ki az alkotmányos rendszer.
Vilmos feleségével **1689-ben** elfogadta az Angliát alkotmányos királysággá alakító **Jognyilatkozatot,** majd **III. Vilmos néven királlyá koronázták (1688-1706).** A Stuart dinasztiát a **Hannoveri-dinasztia** váltotta fel.
• A **Londonban összehívott parlament 1689**. december 16-án cikkelyezte be a **Jogok törvényét (Bill of Rights),** amelynek rendelkezései meghatározták az **alkotmányos monarchia** alapelveit, intézményeit és a később hozott törvényeket.

A király:
• **„A király uralkodik, de nem kormányoz",** az állam élén álló király kezében nem összpontosult valódi hatalom, a parlament lett az állam életének az igazi irányítója. Ezzel korlátozták a király hatalmát, hiszen **a parlament válik a legfőbb hatalmi szervvé**.
• A törvényhozói és bírói hatalom **függetlenedett** a királytól.
• A királynak szentesítő és korlátozott vétójoga van. Formálisan szentesíti a törvényeket, kinevezi a miniszterelnököt. A **felvilágosult államelmélet**ek mintája lesz ez a rendszer.
Az államháztartás költségeit különválasztották a királyi udvar költségeitől, és ezt is a parlament hagyta jóvá.
• A király, a parlament és a kormány közötti munkamegosztás csak évtizedek alatt formálódott ki: a király a XVIII. század második felétől már nem vett részt a kormány ülésein.

Végrehajtó hatalom: a kormány
• a választásokon győztes párt *vezetőjét* a király nevezte ki miniszterelnöknek, de a parlament beleegyezésével; **a *parlamentnek tartoztak felelősséggel a kormány tagjai***.

- A miniszterek egy-egy részterületet irányítottak, de a kormány tetteiért közösen vállalták a felelősséget a parlament előtt.
- Kialakul a **miniszterelnöki pozíció, a kabinetrendszer**.
- A **miniszterelnök felel a teljes végrehajtásért**.
- A **király** csak **a miniszterelnököt nevezi ki.**
- **Egypárti kormányok** működnek. A whig és tory párt versenyzett a kormányalakításért

Parlament – törvényhozó hatalom
A törvényeket a 3 évenként szabadon választott és rendszeresen ülésező parlament alkotja, rendelkezik a hadsereggel és a pénzügyekkel.

- **A parlament továbbra is kétkamarás: Lordok Házából és Közrendűek Házából áll.**
- **A király formálisan szentesíti a törvényeket.**
- **Csak a parlament módosíthatja és vonhatja vissza a törvényeket.**
- **A parlament által megszavazott és elfogadott törvényeket kötelező végrehajtani.**
- **Parlamenti váltógazdálkodás alakult ki két párt között.**
- **A parlamenti többségben lévő párt vezetője lesz a miniszterelnök.**
- **A whigek a városi, kereskedői érdekeket képviselték a parlamentben, ők a Liberális Párt.**

- **A toryk a vidéki földbirtokos érdekeket képviselték, ők a Konzervatív Párt.**
- **Már nem rendi kiváltságokhoz kötötték a választójogot.**
- **A vagyoni cenzus értéke csökkenni fog.**
- **Csak a társadalom töredékének volt választójoga.**
- **Probléma volt a választókerületek aránytalansága.**
- **Minden választókerületben a többségi rendszer működött: a többséget kapott jelölt lesz a képviselő.**
- **A vesztes jelöltekre adott szavazatok elvesznek, a rendszer a győztes javára torzít.**
- **Így a kisebb pártoknak nincs esélyük, hogy bejussanak a parlamentbe.**
- **Ez a rendszer a kétpártrendszernek, a nagy gyűjtőpártoknak kedvez.**
- **Ez segíti a stabil kormányzást, és egyértelmű kormányzati alternatívát kínál.**
- **Tilos parlamenti hozzájárulás nélkül adóztatni, hadsereget fenntartani, ebből alakul ki a felelős kormányzás gyakorlata.**

Igazságszolgáltató hatalom

- A **polgárok szabadságát biztosító törvény** (**Habeas Corpus**) kimondta, hogy
  - **vádemelés nélkül senkit sem lehet őrizetben tartani,**
  - **a törvény korlátozza a vádemelés előtti fogva tartást,**
  - **biztosítható az ártatlanság vélelme,**
  - **a sheriffeknek engedelmeskedniük kell a bíróság utasításainak,**
  - **érvényesült a szabadsághoz való jog,**
  - **szabadságjogok: szólásszabadság, gyülekezési szabadság, érvényesül a protestánsok vallásszabadsága – de a katolikusokra korlátozó intézkedések vonatkoznak.**
  - **Érvényesül a törvény előtti egyenlőség.**
  - **Az állam tiszteletben tartja a tulajdonjogot.**
  - **Az igazságszolgáltatás elválik a végrehajtástól.**
  - **Az igazságszolgáltatás ellenőrzi a végrehajtást, amely a jogállamiság biztosítéka.**

1707-ben egyesül Anglia és Skócia, melyből létrejön Nagy-Britannia.
Nagy-Britannia és Észak-Írország egyesülésével pedig létrejön az Egyesült Királyság. Az egyesülések a parlamentek egyesülését is jelentette. Skócia esetében egyenjogúságot, Írországnál viszont alávetettséget jelentett. Az egyesítést még Oliver Cromwell hódításai tették lehetővé.

Az 1707-es Uniós törvények kimondták, hogy Anglia, Wales és Skócia királysága Nagy-Britannia néven egyesül egy királyságba. Az *Egyesült Királyság* kifejezést alkalmanként használták *Nagy-Britannia* szinonimájaként, de a **hivatalos neve 1800-ig *Nagy-Britannia*** volt. Az **1800-as törvények** a következő évben egyesítették Nagy-Britannia és Írország királyságát, amelyek az ***Egyesült Királyság***ot, hivatalos nevén *Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságát* megalkották.

- **Parlamentarizmus = anarchia?** A XVIII. században is még sokan úgy gondolták, hogy ahol a királyi hatalom gyenge, ott anarchia uralkodik (pl. Lengyelország). Anglia erre azonban rácáfolt - a szabadság és a rend együttesen *létezett*, a kulcsfontosságú pénzügyeket is eredményesen irányították.
- **Parlamentarizmus = demokrácia?** A parlamenti kormányzás még nem egyenlő a demokráciával, hiszen a választások vagyoni cenzushoz voltak kötve (jómódú birtokosok, jómódú birtokosokat küldtek a parlamentbe), a választókörzetek a népességhez viszonyítva aránytalanul voltak kialakítva, és a választásokon rendszeresen előfordultak csalások.

A francia felvilágosodás képviselői mintának tekintették az angol társadalmi átalakulást.

Az angol alkotmányos monarchia kormányzati rendszerének összefoglalása:

- A forradalom és a restauráció alatt többféle kormányzati rendszer került kipróbálásra, az átalakulás a „dicsőséges forradalom” és a Jognyilatkozat elfogadása zárta le.
- Az alkotmányos királyság rendszerében a **parlamentnek felelős kormány** játszotta a főszerepet.
- Az uralkodó szerepe névleges volt: a **király uralkodik, de nem kormányoz**.
- A végrehajtó hatalom a **kormány** kezében összpontosul.
- A királyi hatalmat a választott törvényhozás ellenőrizte. A **parlament** jogot formál az állam ügyeibe való beleszólásra, és ennek garanciájaként fogalmazták meg a Jogok törvényét.
- A rendszer támogatói a polgárság mellett a nemesség (az arisztokrácia) vállalkozásokból élő rétegéből kerültek ki.
- A **választójog** magas **vagyoni cenzushoz** kapcsolódott. Az arisztokrácia domináns szerepet játszott az angol társadalomban, az arisztokraták polgári vállalkozóként is gazdálkodtak.
- Az alkotmányos monarchia elemei: a **miniszterelnököt a király nevezi ki** a többségi képviselőcsoportból.
- Az igazságszolgáltatás független volt a másik két hatalmi ágtól.
- A **hatalmi ágak szétválasztása** volt az alkotmányos rendszer egyik alapja.
- Az alkotmányos monarchia elméleti kidolgozásában **John Locke** játszott főszerepet, legfőbb gondolata a hatalommegosztásról és a közjóról szól.

AZ USA KIALAKULÁSA

Észak-Amerikának azon a területein, ahová a spanyol gyarmatosítás nem ért el, a XVII. századtól egyre nagyobb számban jöttek létre angol, illetve francia telepek.
1587: az első angol gyarmat, Virginia megalapítása (1606), majd **1620-ban a Mayflower** hajó puritán utasai Észak-Amerikában megalapították Plymouth városát, és megindult a keleti partvidék benépesítése.

Észak-Amerika keleti partvidékén **1606-tól** (Virginia) **1733-ig tizenhárom angol gyarmat** alakult ki, amelyek rendkívül gyorsan fejlődtek az Angliából folyamatosan érkező kivándorlásnak köszönhetően. A gyarmatok társadalma alapvetően agrár jellegű volt. Mivel a gyarmatok késői felfedezése miatt eleve kikerülték a feudális termelési módot, azonnal a tőkés árutermelés alakult ki rajtuk, amit megkönnyített a földbőség is. Jóllehet az agrárfejlődés tőkés útjára léptek, mégis **két eltérő fejlődési utat** figyelhetünk meg. **Az északi területeken** jórészt **kisparaszti farmergazdálkodás** folyt, míg **a déli gyarmatokon a rabszolga munkaerőt** alkalmazó **ültetvényes gazdálkodás** honosodott meg. Anglia és a gyarmatok kapcsolata a merkantilista politikán alapult, **az angolok** elsősorban **nyersanyagforrást és felvevőpiacot láttak gyarmataikban**, és akadályozták rajtuk a konkurenciát jelentő iparosítást, hajóépítést és a növekvő külkereskedelmi aktivitást. A gyarmatok termékeit **angol** kereskedők vásárolták föl, akik **monopóliumokat** élveztek a gyarmati kereskedelemben.
A **gyarmatokon gyorsan fejlődtek a tőkés viszonyok**, és minél fejlettebb lett gazdaságuk, annál terhesebbnek érezték az anyaország gyámkodását. Érdekeik védelmében először **1754**-ben Benjámin **Franklin kezde**ményezésére tartottak közös **kongresszus**t, ekkor azonban még nem kerültek élesen szembe az angol koronával, mert a francia gyarmatok fenyegetése miatt

rászorultak Anglia fegyveres erejére. A **hétéves angol-francia háború (1756-1763**) után, melyben a franciák elvesztették észak-amerikai gyarmataikat, megszűnt az egymásrautaltság.
Az angolok a háború költségeinek megfizetésére **új adókat és illetékeket vezettek be**. A **gyarmatokon tiltakozás**i mozgalom bontakozott ki ez ellen. Az Angliához fűződő viszonyt illetően a gyarmatok lakossága azonban nem volt egységes. A hivatalnokok, az ültetvényesek egy része és a monopóliumok kedvezményezettjei loyalista (királypárti), Angliához hű álláspontot képviseltek. A gyarmati lakosság többsége, a farmerek, kereskedők, polgárok, a patrióták, vagyis hazafiak azonban annak az elvnek az alapján, hogy „nincs adóztatás képviselet nélkül", készek voltak szembefordulni a brit koronával. A gyarmatok az angol tradíciók alapján álltak, s mint brit állampolgárok, úgy vélték, hogy csak akkor adóztathatók, ha az adott törvény választott képviselőiknek a közreműködésével készült, márpedig a **gyarmatoknak nem volt képviselőjük a brit alsóházban**. A sorozatos tiltakozó akciók, a **bojkottmozgalom** és a tüntetések hatására az angol kormány végül semmisnek nyilvánította a rendeleteit. Kivételt képezett a **teavám,** amivel azt kívánták kifejezésre juttatni, hogy az angol parlament gyakorolja a fennhatóságot az amerikai gyarmatok felett. A gyarmati polgárok számára viszont az adózási elv volt a fontos, ezért az angol politika elleni **tiltakozásul 1773-ban** dec. 16-án **a bostoni kikötőben** egy angol hajóról a tengerbe dobálták a teás ládákat **-bostoni teadélután-**, amire az angolok erőszakkal válaszoltak. A **bostoni teadélután** nyomán Anglia szigorú intézkedéseket vezetett be (**katonai kormányzás**).

• A XVIII. sz. közepén tehát a **13 angol gyarmat**nak az anyaországgal egyre nagyobb ellentétei támadtak (pl. adóztatás: cukortörvény, bélyegtörvény - 1765).
1774-ben Philadelphiában a tizenhárom gyarmat képviselői összeültek az első Kontinentális **Kongresszus**ra, amelyen természetes emberi jognak nyilvánították az önkényuralommal való szembeszegülést, **fegyveres harcra szólították a gyarmatokat**, noha még keresték a megegyezés lehetőségeit Angliával, **III. György király** azonban le akart számolni a lázadókkal.

A **1775-1783 közötti függetlenségi háború:**

1775-ben Lexingtonban dördült el az a sortűz, a vitát most már a fegyvereknek kellett eldönteniük. Májusban összeült a második Kontinentális Kongresszus. **George Washingtont** kinevezték a kontinentális **hadsereg parancsnokává**, az angol hatóságoktól „biztonsági bizottságok" vették át a hatalmat, melyek irányították a helyhatóságokat, a bíráskodást, toborozták a hadsereget.

A Függetlenségi Nyilatkozat:

• **1776-ban** a Kontinentális Kongresszus utasítására **Thomas Jefferson és Benjamin Franklin megfogalmazta** a **Függetlenségi Nyilatkozatot**, melyet mind a tizenhárom gyarmat képviselői **július 4-én** elfogadtak, amely megalapozta az USA politikai rendszerét: „Minden ember egyenlőnek teremtetett", olyan jogok illetik meg, mint az „élet, a szabadság, a boldogságra törekvés".
Az amerikai Függetlenségi nyilatkozatban és az alkotmányban a **felvilágosodás hatását és az alkotmányosság alapelveinek az érvényesülését** figyelhetjük meg. Az amerikai Függetlenségi nyilatkozat kiadására 1776. július 4-én került sor, és alapvető szerepet játszott az Amerikai Egyesült Államok létrejöttében. A nyilatkozat kiadásának körülményei: a 13 amerikai angol gyarmat adja ki, az amerikai függetlenségi háború részének tekinthető. A déli és az északi államok egységesen lépnek fel az angolok ellen. Ez az az esemény az USA megalakulásáig, a függetlenség kivívásáig vezet.

A **felvilágosodás hatása** egyértelműen kimutatható a nyilatkozatban pl. megjelenik a népfelség elve **(népszuverenitás**), a zsarnok uralkodó eltávolítható, az észelvűségre hivatkozik.

Az alkotmányosság alapelvei jelennek meg: az egyenlőséghez, szabadsághoz, élethez való jog, tehát **az emberi jogok érvényesülését** fontosnak tartják. Az **ember természetes jogainak** biztosítását később törvénybe is foglalják. **Az alkotmányosság alapelvei**: a hatalmi ágak elválasztása, a népszuverenitás, a törvények uralma, az emberi és polgári jogok. A nép jogának tekinti a fennálló rend megváltoztatását. A nyilatkozatban az emberi jogok érvényesülésének igénye elsődleges, megjelenik a népszuverenitás érvényesülésének a fontossága.

Ezután teljes erővel megindult a **függetlenségi háború**. A hivatásos katonákból és német zsoldosokból álló angol erők jelentős fölényben voltak, ennek ellenére nem tudtak elbánni az amerikai csapatokkal, sőt **1777-**ben **Saratogánál** Washington jelentős győzelmet aratott (porosz, lengyel katonákkal; francia támogatással). A siker hatására Franciaország elismerte az Egyesült Államok függetlenségét, és szövetséget kötött vele Anglia ellen. A döntő összecsapásra **1781-ben Yorktownnál** került sor, ahol a francia segítségnek köszönhetően az amerikaiak győztek. A sorozatos vereségek hatására az angol parlament többsége **a békekötés** mellett döntött. A szerződést **1783-ban Versailles-ban** írták alá - Anglia elismerte a 13 gyarmat függetlenségét.

Az alkotmány:

• A függetlenség kivívása után nehéz helyzetben volt az új állam. Tetemes volt az államadósság, nőtt az infláció, a hagyományos kereskedelmi kapcsolatok megszakadtak. A gazdasági nehézségeket fokozták a politikai problémák. A tizenhárom gyarmat 1781-től laza konföderációt alkotott, a kongresszus lényegében a királyi jogköröket vette át. A tizenhárom független állam külön irányította magát. A probléma megoldására **1787-ben** szövetségi alkotmányozó gyűlés ült össze, s kidolgozta **az USA alkotmányát**, amely **1789-ben lépett hatályba**. Ezzel **megalakult az Amerikai Egyesült Államok**, melynek **első elnökévé George Washingtont** választották.
Az Egyesült Államok alkotmánya szétválasztotta a hatalmi ágakat, a **törvényhozói, a végrehajtó és a bírói hatalmat**, s igyekezett egyensúlyt teremteni közöttük. Ez az első, a hatalommegosztás elvére (Montesquieu) épülő, modern köztársasági alkotmány volt: szövetségi állam, széles körű elnöki hatalommal.
• **Jelentősége:**
A Függetlenségi Nyilatkozatban megfogalmazott jogok biztosítékául hozták létre **1787-ben az alkotmányt**. Ennek értelmében szétválasztják a törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltató hatalmat (**hatalommegosztás elve**), és ezek egyensúlyát teremtették meg, **egymást ellenőrzik**, és **egymásnak felelősséggel tartoznak**. Ezek az alapvető elvek a mai napig érvényesek az USA-ban. Megteremtették a demokráciát, a népszuverenitás elvét. Az alkotmányban érvényesül a képviseleti elv. Általános választójoggal rendelkezik. Megteremtették a **politikai szabadságjogokat, a gyülekezés, a szólás és a sajtó szabadságát, szabad versenyt, vállalkozás szabadságát.** Az egyházat és az államot szétválasztották egymástól, de **vallásszabadság**ot biztosítottak. A feketéket, és a rabszolgákat azonban nem illették meg a polgárjogok.

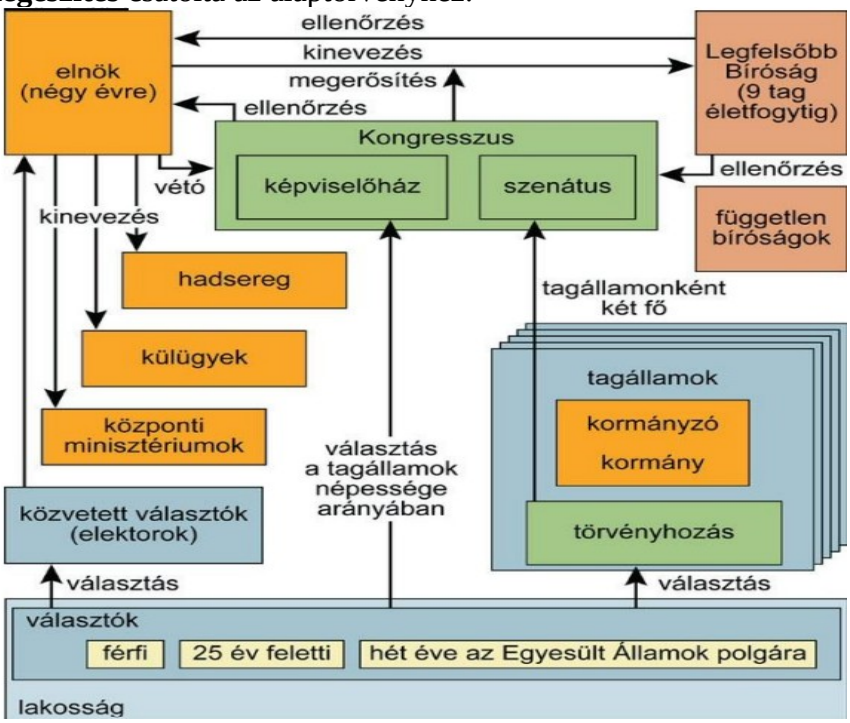
Az USA politikai berendezkedése, demokratikus intézményei
1. A végrehajtó hatalom a négy évre választott **elnök kezében összpontosul**. Szövetségi rendszeréből adódóan az elnöki hatalom erős. Ő a végrehajtó hatalom feje. Tehát a **kormány** élén áll. A rendkívül széles jogkörrel rendelkező **elnök** nem tartozik felelősséggel a

kongresszusnak, sőt határozatait meg is változtathatja, a hivatali idejében lényegében elmozdíthatatlan posztjáról.
Kétpárti váltógazdaságról beszélhetünk az USA-ban; **a Demokrata és a Republikánus Párt** (Köztársaságpárt) jelöltjeiből kerülnek ki az elnökök, a kormány tagjai és a képviselők. **Az elnököt** állam- és kormányfőként a pártok jelölése alapján az egyes államok választói közvetve, **elektorok útján választják meg négy évre.** Egyszeri újítás lehetséges, de Roosevelt elnök kivételt képezett, mert őt négyszer is megválasztották, így 1933-tól 1945-ig volt elnök. Az elnök nevezi ki a minisztereket. Munkáját az alelnök segíti, aki az elnököt helyettesítheti. Az elnököt csak közjogi vádemelés alapján lehet elmozdítani. Politikailag a **Kongresszus,** alkotmányjogilag a **Legfelső Bíróság ellenőrzi.**

2. A törvényhozó hatalom: a kétkamarás Kongresszus

2 kamarás törvényhozás (**kongresszus**): **szenátus**: államonként 2-2 fő, **és a képviselőház**: az államokból lakosság-arányosan érkező küldöttek. A képviselők eltérő módon kerülnek a két fel nem osztható házba. Az egyik a **Képviselőház,** melynek tagjait két évre közvetlenül választják. Itt helyezkednek el a demokraták és a republikánusok. A másik a **Szenátus,** melyben államonként (52 állam) 2 képviselő vesz részt benne 6 évre. Kétévente azonban a szenátorok egyharmadát újraválasztják. **Az elnök a vétójogával és a Legfelső Bíróság felügyeli a törvényhozást**, tehát működik a hatalmi ágak egymás fölötti ellenőrzése. A szenátus beleegyezése kell a fontosabb állami állások betöltéséhez, a képviselőház pedig az adókat szavazza meg.

3. Az igazságszolgáltató hatalom: a Legfelsőbb Bíróság

Az alkotmány és a törvényhozás jogi felügyeletét gyakorolja. 9 tagja van, amely az elnöktől független, s élethossziglan nevezik ki őket, melyet a szenátus erősít meg. A Legfelsőbb Bíróság egyben alkotmánybíróságként is működik.

Az alkotmány első módosítása 1791-ben (Bill of Rights: állampolgári jogok rögzítése).
Az alapvető emberi szabadságjogok kimaradtak az alkotmányból. Ezeket **1791-ben** az első tíz **alkotmány-kiegészítés** csatolta az alaptörvényhez.